

2026-04-05_probst_an_qualitaetsmanagement_rampe.emlemails/2026-04-05_probst_an_qualitaetsmanagement_rampe.eml

Von	jana.probst@moisellogistik.de
An	qualitaetsmanagement@moisellogistik.de
Datum	Sun, 05 Apr 2026 18:42:00 +0200
Betreff	Vorfall Rampe 4 - bitte vorsichtig formulieren

Hallo zusammen,

zum Vorfall mit Herrn Karsten Möller an Rampe 4 am 2. April bitte ich um eine vollständige Sicherung der Unterlagen. Die Überladebrücke war seit dem 18. März mehrfach schwergängig. Im Wartungsbuch stehen Einträge von Herrn Kopp am 18. und 27. März; der externe Techniker war für den 8. April angekündigt. Bitte gebt mir bis morgen die ursprünglichen Einträge, den Auftrag an die Firma Rampotec und die Schichtliste des Unfalltags.

In der Unfallanzeige darf nichts beschönigt oder ergänzt werden, was niemand selbst gesehen hat. Frau Lehnert hat den Sturz aus etwa zwölf Metern Entfernung beobachtet, Herr Kopp kam erst unmittelbar danach hinzu. Die Kamera an Tor 4 war nach Auskunft der IT seit dem 30. März ohne Aufzeichnung; dazu brauche ich das Störungsticket und die Meldung an die Betriebsleitung.

Herr Möller hat nach eigener Aussage versucht, die klemmende Anlage mit dem vorgesehenen Sicherungshebel in Ruhestellung zu bringen. Ob dies zu seinen Aufgaben gehörte und welche Unterweisung zuletzt durchgeführt wurde, ist anhand der Unterweisungsnachweise zu klären. Bitte verändert keine Einträge im Wartungsbuch. Nachträge müssen mit Datum, Uhrzeit und Namen gekennzeichnet bleiben.

Viele Grüße

Jana Probst

Betriebsleiterin

MoselLogistik GmbH

Hafenstraße 28, 54293 Trier

Telefon 0651 820 44-17

2026-04-11_klinik_an_kanzlei_mrt_befund.emlemails/2026-04-11_klinik_an_kanzlei_mrt_befund.eml

Von	sekretariat.unfallchirurgie@bruederkrankenhaus-trier.de
An	kanzlei-lindenhof@privatpost.de
Datum	Sat, 11 Apr 2026 10:05:00 +0200
Betreff	MRT-Befund Herr Möller vom 09.04.2026

Sehr geehrte Frau Dr. Ohlerich,

wie heute um 09:35 Uhr mit Frau Esser aus Ihrem Sekretariat besprochen, übersenden wir den radiologischen Befund der MRT-Untersuchung von Herrn Karsten Möller vom 9. April 2026 und den Zwischenbericht des Durchgangsarztes Dr. Johannes Kauth. Die Bilddaten selbst befinden sich auf der Herrn Möller ausgehändigten Patienten-CD; eine Übertragung an Ihre Kanzlei erfolgt nur auf gesonderte, von ihm unterzeichnete Anforderung.

Der Befund beschreibt eine frische Ruptur der Supraspinatussehne links mit Ödemzeichen sowie ältere degenerative Veränderungen am Schultergelenk. Der Zwischenbericht enthält die vorläufige Operationsindikation und dokumentiert die seit dem Unfall bestehende Arbeitsunfähigkeit. Bitte beachten Sie, dass die frühere Behandlung aus dem Jahr 2016 in einer anderen Klinik erfolgte und uns deren Bilder nicht vorliegen.

Anlagen dieser Nachricht:

1. MRT-Befund vom 9. April 2026, zwei Seiten
2. D-Arzt-Zwischenbericht vom 10. April 2026, drei Seiten

Bei medizinischen Rückfragen erreichen Sie Dr. Kauth am Montag zwischen 12:30 und 13:00 Uhr über das Sekretariat.

Mit freundlichen Grüßen

Marlene Schuster

Sekretariat Klinik für Unfallchirurgie

Brüderkrankenhaus Trier

Nordallee 1, 54292 Trier

Telefon 0651 208-1632

2026-06-23_kanzlei_an_mandant_bescheid_eingegangen.emleml/2026-06-23_kanzlei_an_mandant_bescheid_eingegangen.eml

Von	kanzlei-lindenhof@privatpost.de
An	karsten.moeller@privatpost.de
Datum	Tue, 23 Jun 2026 09:30:00 +0200
Betreff	Möller / BG Verkehr, Az. UV-4-2026-18492: Ablehnungsbescheid und Widerspruch

Sehr geehrter Herr Möller,

der Ablehnungsbescheid der Berufsgenossenschaft vom 18. Juni 2026 ist am 22. Juni in unserer Kanzlei eingegangen. Die Widerspruchsfrist ist vorsorglich auf den 22. Juli 2026 notiert. Wir werden zunächst fristwährend Widerspruch einlegen und die Begründung nach Einsicht in die vollständige Verwaltungsakte ergänzen.

Die Berufsgenossenschaft stützt sich vor allem auf den Schulterbefund aus dem Jahr 2016 und auf die Annahme, Sie hätten eigenmächtig eine technische Reparatur vorgenommen. Hierzu fehlen ihr nach unserer Durchsicht das Wartungsbuch, die Arbeitsanweisung Nr. 14 und die Aussagen von Frau Lehnert und Herrn Kopp. Bitte senden Sie uns deren aktuelle Privatanschriften nicht per unverschlüsselter Antwort, sondern rufen Sie Frau Esser unter der unten genannten Durchwahl an.

Außerdem benötigen wir die Patienten-CD der MRT vom 9. April nicht im Original, sondern zunächst nur zur Einsicht. Bringen Sie sie bitte zum Termin am 29. Juni um 14:30 Uhr mit. Notieren Sie bis dahin, wer Ihnen am Unfalltag den Auftrag gab, Rampe 4 wieder betriebsbereit zu machen, und ob Funkverkehr dokumentiert wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Nadine Ohlerich

Rechtsanwältin

Lindenhof & Partner mbB

Simeonstraße 37, 54290 Trier

Telefon 0651 994 28-14

Unser Zeichen NO/184-26

2026-10-21_kanzlei_an_mandant_klage_eingereicht.emleml/2026-10-21_kanzlei_an_mandant_klage_eingereicht.eml

Von	kanzlei-lindenhof@privatpost.de
An	karsten.moeller@privatpost.de
Datum	Wed, 21 Oct 2026 14:12:00 +0200
Betreff	Möller / BG Verkehr: Klage beim Sozialgericht Trier eingereicht

Sehr geehrter Herr Möller,

wir haben die Klageschrift am 20. Oktober 2026 über das elektronische Anwaltspostfach beim Sozialgericht Trier eingereicht. Beigefügt waren der Widerspruchsbescheid, die Arbeitsanweisung Nr. 14, der Wartungsbuchauszug, die Zeugenerklärungen von Frau Lehnert und Herrn Kopp sowie die medizinischen Befunde bis zum Reha-Zwischenbericht. Das Übermittlungsprotokoll weist einen erfolgreichen Eingang um 16:42 Uhr aus.

Ein gerichtliches Aktenzeichen liegt noch nicht vor. Sobald die Eingangsverfügung eintrifft, erhalten Sie eine Kopie. Bitte bewahren Sie bis dahin die Patienten-CD, den beschädigten Sicherheitsschuh und Ihr handschriftliches Unfallgedächtnisprotokoll unverändert auf. Reichen Sie neue Arztberichte oder Schreiben der Berufsgenossenschaft unmittelbar an uns weiter.

Das Gericht wird voraussichtlich zunächst die Verwaltungsakte anfordern und der Berufsgenossenschaft Gelegenheit zur Erwiderung geben. Ein Termin ist noch nicht bestimmt. Falls sich Ihre Anschrift, Arbeitsfähigkeit oder Behandlung ändert, teilen Sie uns dies bitte unter Angabe unseres Zeichens mit.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Nadine Ohlerich

Rechtsanwältin

Lindenhof & Partner mbB

Simeonstraße 37, 54290 Trier

Telefon 0651 994 28-14

Unser Zeichen NO/184-26

07_verletztengeld_und_lohn.csv

monat	brutto_arbeitgeber	krankengeld_berechnet	bg_verletztengeld_offen	notiz
2026-04	4180	0	offen	Entgeltfortzahlung läuft
2026-05	4180	2860	streitig	BG-Ablehnung belastet Zahlung
2026-06	4180	2860	streitig	Reha-Antrag erwogen
2026-07	4180	2860	streitig	Widerspruchsmonat

32_fristenkalender_verfahren.csv

datum	ereignis	frist_ablauf	status
2026-04-03	Unfallereignis Rampe 4		erledigt
2026-04-08	Unfallanzeige Arbeitgeber an BG		erledigt
2026-04-21	Operation Rotatorenmanschette		erledigt
2026-05-06	Akteneinsicht BG gewährt		erledigt
2026-05-28	Anhörungsschreiben BG	2026-06-11	erledigt
2026-06-18	Ablehnungsbescheid BG	2026-07-22	erledigt
2026-06-22	Zugang Ablehnungsbescheid	2026-07-22	erledigt
2026-07-20	Widerspruch eingelegt		erledigt
2026-09-25	Widerspruchsbescheid BG	2026-10-25	erledigt
2026-10-20	Klageschrift Sozialgericht Trier		erledigt
2026-11-25	Klageerwiderung BG		erledigt
2027-01-08	Ambulante Untersuchung durch Sachverständigen		erledigt
2027-01-14	Sachverständigengutachten vorgelegt		erledigt
2027-03-15	Erwartete mündliche Verhandlung Sozialgericht Trier		offen
2028-01-14	Empfohlene MdE-Nachuntersuchung		offen

arbeitsunfaehigkeitszeiten.csv

csv/arbeitsunfaehigkeitszeiten.csv

zeitraum	status	bemerkung
2026-04-03_bis_2026-04-16	arbeitsunfähig	Erstbescheinigung Durchgangsarzt
2026-04-17_bis_2026-05-14	arbeitsunfähig	Verlängerung nach MRT und OP-Planung
2026-05-15_bis_2026-06-22	arbeitsunfähig	postoperativ und stationäre Reha
2026-06-23_bis_2026-07-31	arbeitsunfähig	ambulante Physiotherapie
2026-08-01_bis_2026-09-25	teilweise_arbeitsfähig	geplante Wiedereingliederung ausgesetzt

wartungsbuch_rampe4_auszug.csv

csv/wartungsbuch_rampe4_auszug.csv

datum	eintrag	eingetragen_von
2026-03-02	Überladebrücke Rampe 4 läuft schwer beim Ausfahren	Herbert Nauheim
2026-03-15	Brücke Rampe 4 erneut schwergängig gemeldet	Herbert Nauheim
2026-03-28	Hydraulikzylinder Rampe 4 bestellt Ersatzteil ausstehend	Herbert Nauheim
2026-03-30	Provisorische Nachfettung Rampe 4 bis Ersatzteil eintrifft	Herbert Nauheim
2026-04-08	Technikertermin Rampe 4 geplant	Herbert Nauheim

Tabellenblatt: Verletztengeld-AAW

Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)

Monat

Bruttoarbeitsentgelt

Regelentgelt kalendertäglich

Verletztengeld 80 Prozent Brutto

Verletztengeld kalendertäglich

Nettoarbeitsentgelt Vergleich

Bemerkung

Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)

April 2026 (bis 03.04.)

4180

139.33

111.46

111.46

128.5

Entgeltfortzahlung bis 03.04., danach Verletztengeld ab 15.05.

Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)

Mai 2026

4180

139.33

111.46

111.46

128.5

Entgeltfortzahlung 6 Wochen bis 14.05., danach Verletztengeld

Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)

Juni 2026

4180

139.33

111.46

111.46

128.5

Verletztengeld streitig wegen Ablehnungsbescheid

Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)

Juli 2026

4180

139.33

111.46

111.46

128.5

Widerspruchsmonat, Zahlung ausgesetzt

Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)

August 2026

4180

139.33

111.46

111.46

128.5

Weiterhin ausgesetzt bis Widerspruchsbescheid

Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)

Hinweis: Verletztengeld beträgt 80 Prozent des Regelentgelts, gedeckelt auf das Nettoarbeitsentgelt (Paragraf 47 SGB VII). Die Berechnung ist vorläufig und wurde mangels Anerkennung als Arbeitsunfall bislang nicht ausgezahlt.

Tabellenblatt: MdE-Berechnung

Einschätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE)			
Funktionsbereich	Befund	Vergleichswert unfallmedizinische Tabelle	Einzel-MdE

Einschätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE)			
Aktive Abduktion rechts	150 Grad, Kraftgrad 4 von 5	Verlust der Armhebefähigkeit über Schulterhöhe bei sonst freier Beweglichkeit 20 bis 30 vom Hundert	20 vom Hundert
Außenrotation	endgradig schmerzhaft eingeschränkt	geringe zusätzliche Funktionsminderung	kein Zuschlag, in Gesamtwert eingerechnet
Kraftminderung Gesamtarms	leicht reduziert im Seitenvergleich	keine eigenständige Erhöhung	kein Zuschlag
Gutachterliche Gesamt-MdE (vorläufig)			20 vom Hundert
Hinweis: Eine MdE von mindestens 20 vom Hundert über die 26. Woche nach dem Arbeitsunfall hinaus begründet dem Grunde nach einen Anspruch auf Verletztenrente nach Paragraph 56 SGB VII. Eine Nachuntersuchung nach zwölf Monaten wurde vom Sachverständigen empfohlen.			

Tabellenblatt: Rentenberechnung-Unfallrente

Vorläufige Berechnung der Verletztenrente		
Berechnungsgröße	Wert	Erläuterung
Jahresarbeitsverdienst (JAV)	50160 Euro	Bruttojahresverdienst der zwölf Monate vor dem Unfall, 12 mal 4180 Euro
MdE	20 vom Hundert	Vorläufige gutachterliche Einschätzung
Vollrente (bei MdE 100)	33440 Euro pro Jahr	Zwei Drittel des JAV nach Paragraph 56 Absatz 3 SGB VII
Teilrente bei MdE 20	6688 Euro pro Jahr	20 vom Hundert der Vollrente
Monatliche Teilrente	557.33 Euro	Teilrente geteilt durch zwölf Monate
Hinweis: Die Berechnung ist eine rentenberaterliche Modellrechnung auf Grundlage der vorläufigen MdE-Einschätzung von 20 vom Hundert und dient der Vorbereitung des Klageverfahrens. Endgültig entscheidet die Berufsgenossenschaft beziehungsweise das Sozialgericht nach Vorliegen der Nachuntersuchung.		

Tabellenblatt: Fehlzeiten-Uebersicht

Fehlzeitenübersicht Karsten Möller, 2016 bis 2026			
Jahr	Fehltage gesamt	davon schulterbezogen	Bemerkung
2016	3	2	Schulterbeschwerden nach Handball, kurzfristig
2017	2	2	Erneute kurze Schonung nach Sport
2018	1	1	Letzte schulterbezogene Fehlzeit vor dem Unfall
2019	4	0	Grippaler Infekt, keine Schulterbeschwerden
2020	0	0	Keine Fehltage
2021	2	0	Grippaler Infekt
2022	0	0	Keine Fehltage
2023	1	0	Zahnbehandlung
2024	0	0	Keine Fehltage, Vorsorgeuntersuchung uneingeschränkt tauglich
2025	0	0	Keine Fehltage
2026	68	68	Ab 03.04.2026 durchgehend wegen Unfallereignis
Hinweis: Zwischen 2019 und dem Unfalltag 2026 gab es keine einzige schulterbezogene Fehlzeit, was die betriebliche Beschwerdefreiheit in den letzten sieben Jahren vor dem Ereignis belegt.			

kamera_standbildbeschreibung_rampe4.jpg

jpg/kamera_standbildbeschreibung_rampe4.jpg

Kamera Rampe 4 - Systemprotokoll (Standbild-Beschreibung, kein Originalbild)

Kamerakanal: RAMPE4_CAM_02

Status 06:28 - 06:31 Uhr: Verbindung aktiv, letztes Bild vorhanden

Status 06:31 - 07:13 Uhr: Verbindungsabbruch zum Switch, kein Bildmaterial

Status ab 07:13 Uhr: Verbindung wiederhergestellt

Angrenzende Kamera RAMPE3_CAM_01 (Randbereich, Rampe 4 nur teilweise sichtbar)

06:38 Uhr: Person mit Werkzeug auf dem Weg Richtung Rampe 4 erkennbar

07:02 Uhr: Rettungsdienstpersonal im Bildausschnitt erkennbar

Hinweis: Der eigentliche Sturzvorgang 06:38 bis 06:45 Uhr ist auf keiner verfügbaren Kameraaufzeichnung erfasst. Beschreibung erstellt durch IT-Abteilung MoselLogistik GmbH am 09.04.2026 zur Vorlage bei der Berufsgenossenschaft.

Bilddatei: kamera_standbildbeschreibung_rampe4.jpg

Mandatsnotiz BG-Fristsache

1. Mandant

Mandant ist Karsten Möller, geboren am 19.08.1971, Lagerleiter bei MoselLogistik GmbH, Hafenstraße 28, 54293 Trier. Beschäftigt seit 2011, zuletzt Schichtverantwortlicher für Wareneingang und Ladungssicherung.

2. Ereignis

Am 03.04.2026 gegen 6:42 Uhr stürzte der Mandant an Rampe 4 beim Zurückziehen einer verklemmten Überladebrücke. Er schlug mit rechter Schulter und Kopfkante auf den Betonboden. Der Staplerfahrer Bastian Kopp sah den Sturz nicht direkt, hörte aber den Aufprall. Kamera Rampe 4 fiel nach Angaben des Arbeitgebers zwischen 6:30 und 7:10 Uhr aus.

3. Streitstand

Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik lehnte mit Bescheid vom 18.06.2026 die Anerkennung als Arbeitsunfall ab. Begründung: kein nachgewiesenes äußeres Ereignis, degenerativer Vorschaden der rechten Schulter, mögliches Ausrutschen ohne betriebliche Ursache. Zugang am 22.06.2026, Widerspruchsfrist bis 22.07.2026.

4. Rentenberaterlicher Fokus

Arbeitsunfallanerkennung, Heilbehandlung, Verletztengeld, mögliche Minderung der Erwerbsfähigkeit und Schnittstelle zur späteren Erwerbsminderungsrente. Arbeitsrechtliche Vorwürfe gegen den Arbeitgeber und Schmerzensgeld werden nur als Abgrenzung notiert und nicht übernommen.

Unfallanzeige Arbeitgeber, Auszug

1. Betriebsangaben

MoselLogistik GmbH, Unternehmensnummer der Unfallversicherung liegt vor. Unfalltag 03.04.2026, Meldung an die Berufsgenossenschaft am 08.04.2026. Der Arbeitgeber meldet den Vorfall als Sturz bei Wartungs- und Sicherungsarbeit an Rampe 4.

2. Angaben zum Ablauf

Karsten Möller habe die Überladebrücke geprüft, weil ein LKW der Spedition Havelmann schief an der Rampe stand. Beim Lösen der Brücke habe er das Gleichgewicht verloren. Persönliche Schutzausrüstung: Sicherheitsschuhe, Warnweste, Handschuhe. Keine Zeugen des genauen Sturzmoments.

3. Interner Nachtrag

In einer internen Mail vom 05.04.2026 schreibt Betriebsleiterin Jana Probst: "Bitte vorsichtig formulieren, Rampe war seit März immer wieder schwergängig." Dieser Satz fehlt in der an die BG gesendeten Unfallanzeige.

4. Offene Belege

Wartungsprotokoll Rampe 4, Kameraausfallprotokoll, Schichtplan, Unterweisung Ladungssicherung und Meldung an Fachkraft für Arbeitssicherheit anfordern.

05_zeugen_und_kamera.docx

Zeugennotizen und Kameraausfall

1. Bastian Kopp, Staplerfahrer

Kopp sah Möller um 6:40 Uhr an Rampe 4 mit Brecheisen an der Überladebrücke. Er fuhr Palette 112 in Halle C. Um 6:42 Uhr hörte er einen Schlag und fand Möller sitzend am Boden. Möller hielt die Schulter und sagte: "Die Brücke hat nachgegeben."

2. Sandra Lehnert, Disposition

Lehnert hörte über Funk: "Rampe 4 klemmt wieder." Sie kann nicht sagen, wer funkte. Im Wartungsbuch März steht dreimal "Brücke läuft schwer". Der Technikertermin war für 08.04.2026 geplant.

3. Kamera

IT-Vermerk: Kamera Rampe 4 verlor ab 6:31 Uhr Verbindung zum Switch. Wieder online 7:13 Uhr. Andere Kameras zeigen Möller um 6:38 Uhr auf dem Weg zur Rampe und Sanitäter um 7:02 Uhr.

4. Bedeutung

Der genaue Sturz ist nicht gefilmt. Die Indizienkette muss deshalb über betriebliche Tätigkeit, zeitlichen Ablauf, Erstangaben, technische Störung der Rampe und medizinischen Erstbefund geführt werden.

Folgeprüfung Verletztengeld, Teilhabe und Rente

1. Unfallversicherungsrechtliche Folgen

Bei Anerkennung sind Heilbehandlung, Verletztengeld, medizinische Rehabilitation und bei verbleibender Minderung der Erwerbsfähigkeit eine Verletztenrente zu prüfen. Die Einschätzung darf nicht vorzeitig an der Schulterdiagnose hängen bleiben; entscheidend ist die konkrete Funktionsminderung im Lagerleiterberuf.

2. Rentenrechtliche Schnittstelle

Wenn die Arbeitsfähigkeit länger als sechs Monate offen bleibt, müssen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und eine spätere Erwerbsminderungsrente mitgedacht werden. Die Anerkennung als Arbeitsunfall kann medizinische und rentenrechtliche Beweisfragen beeinflussen, ersetzt aber nicht die Prüfung der Erwerbsfähigkeit nach SGB VI.

3. Nächste Schritte

Reha-Plan anfordern, Arbeitgeber zu leidensgerechtem Einsatz befragen, Schmerztagebuch nicht als Klagebegründung überladen, sondern nur zur Funktionseinbuße nutzen. Frist Widerspruch 22.07.2026 sichern.

Ausführliche Unfallschilderung des Mandanten

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Fachanwälte für Sozialrecht

Domfreihof 6, 54290 Trier

Telefon 0651 145 7720, Telefax 0651 145 7721

USt-IdNr. DE 267 991 430

Bearbeiterin: Dr. Nadine Ohlerich, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Sozialrecht

1. Vorbemerkung

Die nachfolgende Schilderung wurde am 14.04.2026 im Rahmen eines rund neunzigminütigen Mandantengesprächs in der Kanzlei aufgenommen und dem Mandanten Karsten Möller anschließend zur Durchsicht und Unterschrift vorgelegt. Sie ersetzt keine eidesstattliche Versicherung, dient aber als Grundlage für die Widerspruchsbegründung.

2. Tagesablauf vor dem Ereignis

Herr Möller begann die Frühschicht am 03.04.2026 um 6:00 Uhr mit der Übergabe von Schichtleiter Dennis Auer. Auer berichtete, dass Rampe 4 bereits in der Nachtschicht Probleme beim Ausfahren der Überladebrücke gemacht habe und ein LKW der Spedition Havelmann seit 5:50 Uhr an Rampe 4 auf Entladung warte. Herr Möller entschied sich, selbst nach Rampe 4 zu sehen, weil der zuständige Rampenwart erst ab 7:00 Uhr eingeteilt war.

3. Ablauf an der Rampe

Gegen 6:38 Uhr erreichte Herr Möller Rampe 4. Die Überladebrücke stand schräg und liess sich mit dem Hebel nicht vollständig ausfahren. Er stellte sich seitlich auf die Rampenkante, um mit beiden Händen am Hebel Zug auszuüben. Nach eigener Erinnerung löste sich der Widerstand plötzlich, die Brücke schnellte nach unten durch, und er verlor den Halt. Er stürzte nach rechts vornüber auf den etwa 90 Zentimeter tiefer liegenden Hallenboden vor der Rampe.

3.1 Körperhaltung beim Aufprall

Der Mandant beschreibt, dass er versucht habe, sich mit dem rechten Arm abzufangen, dabei aber mit der rechten Schulter zuerst aufgeschlagen sei; der Kopf habe die Betonkante der Rampenlippe im Nachgang gestreift. Er sei kurz benommen gewesen, habe aber nicht das Bewusstsein verloren.

3.2 Erste Reaktion

Er habe sofort laut nach Hilfe gerufen und dabei sinngemäß gesagt: 'Die Brücke hat nachgegeben, die war schon wieder schwergängig.' Diese Aussage deckt sich mit der späteren Zeugenangabe von Bastian Kopp.

4. Angaben zur Vorgeschichte der Schulter

Herr Möller bestätigt, in den Jahren 2016 bis 2018 gelegentlich nach Handballspielen Schulterbeschwerden rechts gehabt zu haben, die jeweils nach wenigen Tagen ohne Arztbesuch abgeklungen seien. Seit 2019 habe er keinen Leistungssport mehr betrieben und keinerlei Einschränkung im Arbeitsalltag gehabt, was durch die betriebsärztliche Untersuchung 2024 bestätigt worden sei.

5. Angaben zur Arbeitsanweisung

Nach interner Arbeitsanweisung Nr. 14 zur Ladungssicherung ist eine klemmende Überladebrücke durch den Rampenwart und nicht durch den Lagerleiter zu warten. Herr Möller räumt ein, im Zeitdruck gegen diese Anweisung verstoßen zu haben, weist aber darauf hin, dass Vorgesetzte wiederholt toleriert hätten, dass Schichtverantwortliche bei Personalengpässen selbst eingriffen.

Unfallanzeige des Unternehmers, Formular BGHW, ausgefüllt

1. Angaben zum Unternehmen

Feld	Angabe
Unternehmen	MoselLogistik GmbH
Anschrift	Hafenstraße 28, 54293 Trier
Mitgliedsnummer BGHW	350118
Betriebsstätte	Logistikzentrum Trier-Ehrang, Halle C
Zuständige Berufsgenossenschaft	Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, Bezirksverwaltung Trier

2. Angaben zur versicherten Person

Feld	Angabe
Name	Karsten Möller
Geburtsdatum	19.08.1971
Beschäftigt seit	01.03.2011
Tätigkeit	Lagerleiter, Schichtverantwortlicher Wareneingang
Versicherungsnummer	65 190871 M 003

3. Angaben zum Unfallhergang

Feld	Angabe
Unfalltag	03.04.2026
Unfallzeit	gegen 6:42 Uhr
Unfallort	Rampe 4, Logistikzentrum Trier-Ehrang
Letzter Arbeitstag vor Meldung	03.04.2026
Datum der Anzeige	08.04.2026
Meldeweg	elektronisch über DGUV-Formularservice

4. Unfallhergang laut Unternehmer

Der Versicherte habe beim Lösen einer klemmenden Überladebrücke an Rampe 4 das Gleichgewicht verloren und sei zu Boden gestürzt. Zeugen des unmittelbaren Sturzes seien nicht vorhanden. Erste Hilfe sei durch die Sicherheitsbeauftragte vor Ort geleistet worden, anschließend Transport durch den Rettungsdienst.

5. Angaben zu Verletzungen

Nach vorläufiger Einschätzung: Schulterverletzung rechts, Schürfwunden, Verdacht auf Kopfprellung. Erstbehandelnder Arzt: Dr. Reiner Kauth, Brüderkrankenhaus Trier, Durchgangsarzt.

6. Anmerkung der Kanzlei

Das Formular enthält in Feld 14 (Zusatzangaben) keinen Hinweis auf die Wartungshistorie der Rampe, obwohl diese dem Arbeitgeber nach dem Wartungsbuch bekannt war. Diese Lücke ist für die Beweiswürdigung im Widerspruch bedeutsam.

Erste-Hilfe-Bericht der Sicherheitsbeauftragten

MosellLogistik GmbH

Arbeitssicherheit

Hafenstraße 28, 54293 Trier

1. Angaben zur Ersthelferin

Sicherheitsbeauftragte und Ersthelferin: Petra Winkelmann, Fachkraft für Arbeitssicherheit im Nebenamt, seit 2015 im Betrieb. Sie wurde um 6:43 Uhr per Funk alarmiert und traf um 6:45 Uhr an Rampe 4 ein.

2. Vorgefundene Situation

Herr Möller sass an der Rampenkante auf dem Hallenboden, hielt sich die rechte Schulter und wirkte laut Bericht blass und leicht desorientiert. Eine kleine Schürfwunde am rechten Ellenbogen blutete leicht. Am Hinterkopf war eine gerötete Stelle ohne offene Wunde sichtbar.

3. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Stabile Seitenlage wurde nicht angewendet, da der Mandant ansprechbar war. Die Schürfwunde wurde mit einem Verbandpäckchen aus dem Verbandskasten Halle C versorgt. Der rechte Arm wurde behelfsmäßig mit einem Dreiecktuch ruhiggestellt. Um 6:47 Uhr erfolgte die Alarmierung des Rettungsdienstes über die Notrufnummer 112.

4. Aussage des Verletzten gegenüber der Ersthelferin

Frau Winkelmann notierte wörtlich: 'Die Brücke ist auf einmal durchgerutscht, ich konnte mich nicht mehr halten.' Diese Angabe wurde noch am selben Tag in das betriebliche Meldeblatt übernommen.

5. Übergabe an den Rettungsdienst

Der Rettungsdienst traf um 6:58 Uhr ein und übernahm die weitere Versorgung. Frau Winkelmann übergab die Kurzanlagen zum Unfallhergang mündlich an den Rettungsassistenten.

13_rettungsdienst_protokoll.docx

Rettungsdienstprotokoll, Auszug

Rettungsdienst Trier-Saarburg

Einsatzprotokoll Nr. RD-2026-04-03-0142

1. Einsatzdaten

Feld	Angabe
Alarmierung	03.04.2026, 6:47 Uhr
Eintreffen am Einsatzort	03.04.2026, 6:58 Uhr
Einsatzort	MoselLogistik GmbH, Hafenstraße 28, Rampe 4
Übergabe Krankenhaus	03.04.2026, 7:34 Uhr, Brüderkrankenhaus Trier

2. Erstbefund des Rettungsdienstes

Patient ansprechbar, orientiert zu Person, Ort und Zeit. Glasgow Coma Scale 15. Angabe starker Schmerzen in der rechten Schulter mit deutlich eingeschränkter Beweglichkeit. Kleine Schürfwunde rechter Ellenbogen, gerötete druckschmerzhaftes Stelle am Hinterkopf ohne neurologische Ausfälle.

3. Vitalparameter

Zeit	Puls	Blutdruck	SpO2
7:00 Uhr	92	138/86	97 Prozent
7:15 Uhr	88	134/82	98 Prozent
7:30 Uhr	86	132/80	98 Prozent

4. Maßnahmen

Anlage eines venösen Zugangs, Schmerzmedikation nach Rücksprache mit dem Notarzt, Ruhigstellung des rechten Arms mit Armschlinge, Immobilisation der Halswirbelsäule mit Stiffneck aus Vorsicht wegen Kopfanprall, liegender Transport in die Notaufnahme.

5. Fremdanamnese laut Protokoll

Betriebliche Ersthelferin gibt an, der Patient sei beim Lösen einer klemmenden Laderampe gestürzt. Patient selbst bestätigt gegenüber dem Rettungsdienst: 'Die Überladebrücke hat nachgegeben, ich bin nach vorne gefallen.'

Krankenhaus-Aufnahmebericht und Verlaufsbericht

Brüderkrankenhaus Trier

Abteilung Unfallchirurgie und Orthopädie

Nordallee 1, 54292 Trier

1. Aufnahme

Aufnahme in die Notaufnahme am 03.04.2026 um 7:34 Uhr durch den Rettungsdienst. Aufnehmender Arzt: Dr. Reiner Kauth, Durchgangsarzt. Diagnosen bei Aufnahme: Verdacht auf Rotatorenmanschettenruptur rechts, Schädelprellung, Schürfwunden rechter Ellenbogen.

2. Untersuchungsbefund

Rechte Schulter druckschmerzhaft, aktive Abduktion nicht über 30 Grad möglich, passive Beweglichkeit endgradig eingeschränkt und schmerzhaft. Kein neurologisches Defizit im Bereich des Plexus brachialis. Kopf: reizlose Kopfschwarte, keine Kalottenstufe tastbar, Pupillen isokor und lichtreagibel.

3. Bildgebung am Aufnahmetag

Röntgen Schulter rechts in zwei Ebenen: keine knöcherne Fraktur, keine Luxation, altersentsprechende AC-Gelenksveränderungen. Craniales CT bei Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma ersten Grades: keine intrakranielle Blutung, keine Kalottenfraktur.

4. Verlauf stationär

Stationäre Aufnahme zur Überwachung bei Kopfanprall vom 03.04.2026 bis 04.04.2026. Neurologische Kontrollen unauffällig. Entlassung am 04.04.2026 mit ambulanter Weiterbehandlung, Terminvereinbarung MRT Schulter und Wiedervorstellung in der Unfallchirurgie.

5. Ambulanter Verlauf bis Operation

Wiedervorstellung am 10.04.2026 nach MRT-Befund vom 09.04.2026. Bei bestätigter Teilruptur der Supraspinatussehne mit zunehmenden Beschwerden und ausbleibender Besserung unter konservativer Behandlung wird die Indikation zur arthroskopischen Rekonstruktion gestellt. Aufklärungsgespräch am 16.04.2026, Operationstermin 21.04.2026.

Operationsbericht, Auszug

Brüderkrankenhaus Trier

Abteilung Unfallchirurgie und Orthopädie

Nordallee 1, 54292 Trier

1. Eingriffsdaten

Feld	Angabe
Operationsdatum	21.04.2026
Operateur	Dr. Felix Brandenburger, Oberarzt Unfallchirurgie
Anästhesie	Interskalenäre Plexusblockade und Allgemeinanästhesie
Diagnose	Teilruptur der Supraspinatussehne rechts, subacromiales Impingement
Eingriff	Arthroskopische Rotatorenmanschettennaht, subacromiale Dekompression

2. Operativer Befund

Intraoperativ zeigt sich eine partielle, gelenkseitige Ruptur der Supraspinatussehne mit frischem, blutig imbibiertem Randsaum, vereinbar mit einem akuten traumatischen Ereignis auf vorbestehender degenerativer Sehnenstruktur. Zusätzlich mäßige Bursitis subacromialis.

3. Operationsverlauf

Arthroskopischer Zugang über Standardportale, Debridement der Rupturzone, transossäre Refixation mit zwei Fadenankern, subacromiale Dekompression mittels Acromioplastik. Intraoperativ kein Hinweis auf ausschließlich degenerative Genese ohne akuten Anteil.

4. Postoperative Anordnung

Ruhigstellung im Abduktionskissen für sechs Wochen, frühfunktionelle Physiotherapie ab dem dritten postoperativen Tag nach festem Schema, Wiedervorstellung nach zwei Wochen zur Wundkontrolle.

5. Anmerkung zur Zusammenhangsfrage

Der Operateur hält in der Epikrise fest, dass der intraoperative Befund eine frische traumatische Komponente auf degenerativer Vorschädigung zeige und die Ruptur ohne das Sturzereignis nach seiner Einschätzung nicht in diesem Ausmass und Zeitpunkt aufgetreten wäre.

Röntgenbefunde im Verlauf, mit radiologischer Bewertung

Radiologische Praxis am Domfreihof

Dr. Simone Hage, Fachärztin für Radiologie

Domfreihof 9, 54290 Trier

1. Röntgen Schulter rechts, 03.04.2026

Zwei Ebenen, angefertigt im Brüderkrankenhaus Trier am Aufnahmetag. Kein Frakturachweis, keine Luxation. Acromioclaviculargelenk mit geringer Arthrose, Humeruskopf regelrecht positioniert. Beurteilung: keine knöcherne Verletzung, Weichteilbefund radiologisch nicht sicher beurteilbar.

2. Kontrollröntgen, 12.05.2026

Drei Wochen postoperativ. Fadenanker regelrecht lagegetreu, keine sekundäre Dislokation, Acromioplastik-Areal reizlos. Beurteilung: postoperativer Verlauf ohne Auffälligkeiten.

3. Vergleich mit Voraufnahmen

Ältere Röntgenaufnahmen der Schulter liegen nicht vor, da 2016 bis 2018 keine Bildgebung erfolgte. Dr. Hage weist ausdrücklich darauf hin, dass ein bildgebender Vorbefund zum direkten Vergleich fehlt und die Bewertung des Vorschadens daher auf der MRT-Morphologie und der Anamnese beruhen muss.

4. Zusammenfassende radiologische Einschätzung

Nach Aktenlage und Bildbefund hält Dr. Hage eine ausschließlich degenerative Erklärung für nicht zwingend, da das im MRT nachgewiesene Knochenmarködem am Tuberculum majus typischerweise Ausdruck einer akuten knöchernen Belastungsreaktion und kein Zeichen einer chronisch-degenerativen Veränderung ist.

Reha-Verlaufsbericht BG-Klinik

BG Klinik Ludwigshafen

Abteilung Unfallchirurgische Rehabilitation

Ludwig-Guttmann-Straße 13, 67071 Ludwigshafen am Rhein

1. Aufnahme zur Anschlussheilbehandlung

Aufnahme am 02.06.2026 zur dreiwöchigen stationären Anschlussheilbehandlung nach arthroskopischer Rotatorenmanschettennaht. Behandelnder Oberarzt: Dr. Katja Vollmer.

2. Therapieverlauf

Physiotherapeutische Bewegungsschule, Ergotherapie zur Kräftigung des Schultergürtels, Ergometertraining, arbeitsplatzbezogenes Belastungstraining mit Simulation von Hebe- und Zugbewegungen wie im Lagerbetrieb. Zwischenbefund nach zwei Wochen: aktive Abduktion bis 90 Grad, weiterhin endgradiges Kraftdefizit.

3. Sozialmedizinische Epikrise

Die Klinik stuft das Ereignis vom 03.04.2026 aus behandlungsseitiger Sicht als wesentliche Ursache der aktuellen Funktionsstörung ein, weist aber auf die vorbestehende degenerative Komponente als mitwirkenden Faktor hin. Für die sozialmedizinische Leistungsbeurteilung sei die Abgrenzung zwischen Unfallfolge und Vorschaden gutachterlich zu klären.

4. Entlassungsempfehlung

Entlassung am 22.06.2026 mit ambulanter Fortführung der Physiotherapie zweimal wöchentlich, stufenweiser Wiedereingliederung nicht vor August 2026, keine Hebebelastung über 5 Kilogramm mit dem rechten Arm bis auf Weiteres.

Antrag auf Leistungen zur Berufshilfe

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Domfreihof 6, 54290 Trier

1. Antragsteller und Adressat

Antragsteller: Karsten Möller, vertreten durch die unterzeichnende Kanzlei. Adressat: Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, Bezirksverwaltung Trier, Aktenzeichen BGHW-2026-350118-MÖLLER.

2. Antrag

Es werden Leistungen zur Berufshilfe nach Paragraph 35 SGB VII beantragt, hilfsweise Leistungen zur medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation, für den Fall, dass eine Rückkehr auf den bisherigen Arbeitsplatz als Lagerleiter mit körperlich schwerer Tätigkeit dauerhaft nicht möglich ist.

3. Begründung

Nach dem Reha-Verlaufsbericht der BG Klinik Ludwigshafen vom 22.06.2026 besteht weiterhin ein relevantes Kraftdefizit der rechten Schulter. Der Arbeitsplatz als Lagerleiter erfordert regelmäßiges Heben und Überkopfarbeiten, die nach ärztlicher Einschätzung derzeit nicht zumutbar sind. Es wird angeregt, eine innerbetriebliche Umsetzung in eine disponierende, überwiegend sitzende Tätigkeit zu prüfen, hilfsweise eine externe Qualifizierungsmassnahme.

4. Vorläufiger Vorbehalt

Der Antrag wird ausdrücklich unter dem Vorbehalt gestellt, dass die BG das Ereignis vom 03.04.2026 als Arbeitsunfall anerkennt. Sollte die Anerkennung verweigert bleiben, wird der Antrag als Eventualantrag für das Widerspruchsverfahren aufrechterhalten.

Detaillierter Durchgangsarztbericht mit Nachbehandlungsverlauf

Brüderkrankenhaus Trier

Durchgangsarztpraxis Dr. Reiner Kauth

Nordallee 1, 54292 Trier

1. Erstvorstellung

Erstvorstellung am 03.04.2026 um 8:15 Uhr nach Verlegung aus der Notaufnahme.

Diagnosen: Schulterprellung rechts mit Verdacht auf Rotatorenmanschettenruptur,

Schädelprellung ohne Bewusstlosigkeit, Schürfwunden rechter Ellenbogen.

Arbeitsunfähigkeit ab 03.04.2026.

2. Verlaufskontrollen

Datum	Befund	Maßnahme
10.04.2026	MRT bestätigt Teilruptur Supraspinatussehne	Operationsindikation gestellt
16.04.2026	Aufklärung, präoperative Diagnostik	OP-Termin 21.04.2026 vereinbart
05.05.2026	Zwei Wochen postoperativ, reizlose Wundverhältnisse	Physiotherapie fortgesetzt
02.06.2026	Beginn stationäre Anschlussheilbehandlung	Überweisung BG Klinik Ludwigshafen
30.06.2026	Nach Reha, Kraftdefizit rückläufig, Abduktion 110 Grad	Stufenweise Wiedereingliederung geplant

3. Zusammenhangsbeurteilung des Durchgangsarztes

Dr. Kauth hält in seinem Zwischenbericht vom 30.06.2026 fest, dass der geschilderte Unfallmechanismus, der intraoperative Befund eines frischen Rupturrandes sowie der zeitliche Zusammenhang zwischen Ereignis und Erstscherz für eine wesentliche Teilursache des Unfalls sprechen. Der Vorschaden werde dadurch nicht bestritten, trete aber nach seiner fachärztlichen Einschätzung in der Gesamtwürdigung in den Hintergrund.

4. Arbeitsfähigkeitsprognose

Bei planmäßigem Verlauf wird eine Wiederaufnahme leichter Bürotätigkeiten ab August 2026 für möglich gehalten, eine vollständige Rückkehr zur ursprünglichen körperlich schweren Lagerleitertätigkeit ist nach jetzigem Stand ungewiss und hängt vom Ergebnis der Anschlussuntersuchung im September 2026 ab.

Zeugenprotokolle mit Anschriften

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

Bezirksverwaltung Trier

Löbstraße 22, 54292 Trier

Aktenzeichen: BGHW-2026-350118-MÖLLER

1. Zeugenprotokoll Bastian Kopp

Bastian Kopp, geboren 04.02.1988, wohnhaft Zurmaiener Straße 88, 54292 Trier, Staplerfahrer bei MoselLogistik GmbH seit 2019. Vernehmung am 20.04.2026 durch die BG-Außendienstmitarbeiterin Frau Corinna Radtke.

Aussage: 'Ich habe Herrn Möller gegen 6:38 Uhr auf dem Weg zu Rampe 4 gesehen, mit einem Brecheisen in der Hand. Ich bin dann mit Palette 112 in Halle C weitergefahren. Um etwa 6:42 Uhr habe ich einen lauten Schlag gehört, der von Rampe 4 kam. Als ich hingefahren bin, sass Herr Möller auf dem Boden und hielt sich die Schulter. Er hat gesagt, die Brücke hätte nachgegeben.'

2. Zeugenprotokoll Sandra Lehnert

Sandra Lehnert, geboren 17.11.1979, wohnhaft Kaiserstraße 41, 54290 Trier, Disponentin bei MoselLogistik GmbH seit 2013. Vernehmung am 20.04.2026, ebenfalls durch Frau Radtke.

Aussage: 'Um kurz vor 6:40 Uhr kam über Funk die Meldung: Rampe 4 klemmt wieder. Ich kann nicht mehr sagen, wer das gefunkt hat, ich glaube aber, es war entweder Herr Möller selbst oder der Staplerfahrer Kopp. Im Wartungsbuch für März stehen mindestens drei Einträge zur schwergängigen Brücke an Rampe 4. Ein Techniker war für den 8. April angekündigt.'

3. Ergänzende dritte Auskunftsperson

Rampenwart Herbert Nauheim, geboren 22.06.1965, wohnhaft Weberbach 3, 54290 Trier, gibt schriftlich an, dass er die Überladebrücke an Rampe 4 zuletzt am 30.03.2026 provisorisch nachgefettet habe, weil das Ersatzteil für den Hydraulikzylinder noch nicht eingetroffen sei. Er habe die Betriebsleitung mehrfach mündlich auf den Zustand hingewiesen.

4. Würdigung durch die Kanzlei

Alle drei Aussagen stützen unabhängig voneinander, dass die Überladebrücke an Rampe 4 im relevanten Zeitraum technisch auffällig war und dass Herr Möller sich unmittelbar nach dem Sturz spontan und übereinstimmend zum Hergang geäußert hat.

Antrag auf Akteneinsicht nach Paragraf 25 SGB X

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Domfreihof 6, 54290 Trier

1. Antrag

Namens und im Auftrag des Herrn Karsten Möller wird Akteneinsicht in die vollständige Verwaltungsakte zum Vorgang BGHW-2026-350118-MÖLLER beantragt, einschließlich aller internen Vermerke, des Wartungsbuchs Rampe 4, des Kameraausfallprotokolls und der Betriebsprüfungsunterlagen, soweit diese beigezogen wurden.

2. Rechtsgrundlage

Der Antrag stützt sich auf Paragraf 25 SGB X. Als Beteiligter im Sinne von Paragraf 12 SGB X hat der Mandant ein Recht auf Einsicht in die ihn betreffenden Akten, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung seiner rechtlichen Interessen erforderlich ist.

3. Antwort der Berufsgenossenschaft

Mit Schreiben vom 06.05.2026 gewährte die Berufsgenossenschaft Akteneinsicht in Form einer elektronischen Aktenkopie. Das übersandte Wartungsbuch enthielt lediglich die Einträge ab Januar 2026; ein handschriftlicher Vermerk der Betriebsleiterin vom 05.04.2026 zur Schwergängigkeit der Rampe war nicht Bestandteil der übersandten Unterlagen.

4. Nachforderung

Mit weiterem Schreiben vom 12.05.2026 wurde die vollständige interne Korrespondenz der MoselLogistik GmbH mit der Berufsgenossenschaft angefordert, insbesondere die E-Mail der Betriebsleiterin Jana Probst vom 05.04.2026.

Anhörungs schreiben der Berufsgenossenschaft

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

Bezirksverwaltung Trier

Löbstraße 22, 54292 Trier

Aktenzeichen: BGHW-2026-350118-MÖLLER

Datum: 28.05.2026

1. Beabsichtigte Entscheidung

Die Berufsgenossenschaft teilt mit, dass nach Auswertung der D-Arzt-Berichte, des MRT-Befundes und der betrieblichen Unfallanzeige beabsichtigt ist, die Anerkennung eines Arbeitsunfalls abzulehnen, da ein von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis nicht im Sinne des Vollbeweises nachgewiesen sei und die Schulterverletzung überwiegend degenerativ erklärbar erscheine.

2. Gelegenheit zur Stellungnahme

Dem Mandanten wird Gelegenheit gegeben, innerhalb von zwei Wochen ab Zugang zu den beabsichtigten Feststellungen Stellung zu nehmen und ergänzende Beweismittel vorzulegen.

3. Stellungnahme der Kanzlei vom 10.06.2026

Die Kanzlei verweist auf die Zeugenaussagen von Bastian Kopp und Sandra Lehnert, das Wartungsbuch mit mehrfachen Einträgen zur Schwergängigkeit der Rampe, den Kameraausfall im fraglichen Zeitraum sowie den intraoperativen Befund mit frischem Rupturrand. Es wird um Berücksichtigung dieser Umstände vor Erlass des Bescheids gebeten.

4. Ergebnis

Die Berufsgenossenschaft erliess trotz der Stellungnahme am 18.06.2026 den Ablehnungsbescheid, ohne die vorgebrachten Gesichtspunkte nach Einschätzung der Kanzlei angemessen zu würdigen.

Ablehnungsbescheid der Berufsgenossenschaft, ausformulierte Vollversion

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

Bezirksverwaltung Trier

Löbstraße 22, 54292 Trier

Aktenzeichen: BGHW-2026-350118-MÖLLER

Datum: 18.06.2026

1. Bescheidtenor

Die Anerkennung des Ereignisses vom 03.04.2026 als Arbeitsunfall wird abgelehnt. Ein Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung, insbesondere Heilbehandlung, Verletztengeld und Verletztenrente, besteht nicht.

2. Sachverhalt

Der Versicherte gibt an, am 03.04.2026 gegen 6:42 Uhr beim Lösen einer klemmenden Überladebrücke an Rampe 4 gestürzt zu sein. Zeugen des unmittelbaren Sturzvorgangs liegen nicht vor. Die Videoaufzeichnung der betreffenden Kamera war im fraglichen Zeitraum unterbrochen.

3. Rechtliche Würdigung

Nach Paragraph 8 Absatz 1 SGB VII ist Arbeitsunfall ein zeitlich begrenztes, von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis, das zu einem Gesundheitsschaden führt und das im Vollbeweis nachgewiesen sein muss. Die Berufsgenossenschaft sieht dieses Ereignis vorliegend nicht als hinreichend nachgewiesen an, da keine unmittelbare Beobachtung des Sturzvorgangs vorliegt und die medizinischen Befunde eine bereits vorbestehende degenerative Schädigung der rechten Schulter zeigen.

4. Würdigung der medizinischen Befunde

Der MRT-Befund vom 09.04.2026 zeige eine Teilruptur der Supraspinatussehne bei ausgeprägter AC-Gelenksarthrose. Die Berufsgenossenschaft geht davon aus, dass die Ruptur überwiegend wahrscheinlich auf dem vorbestehenden degenerativen Schaden beruht und lediglich zufällig anlässlich der beruflichen Tätigkeit symptomatisch geworden sei.

5. Nicht berücksichtigte Gesichtspunkte

Der Bescheid geht weder auf das Wartungsbuch der Rampe noch auf die übereinstimmenden Erstangaben der Zeugen Kopp und Lehnert ein. Der Kameraausfall wird nur als technische Randnotiz erwähnt, ohne beweisrechtliche Konsequenzen zu ziehen. Das intraoperativ dokumentierte Knochenmarködem wird nicht diskutiert.

6. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zugang Widerspruch eingelegt werden. Der Bescheid gilt als am 22.06.2026 zugegangen; die Widerspruchsfrist endet damit am 22.07.2026.

Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid, Vollversion

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Fachanwälte für Sozialrecht

Domfreihof 6, 54290 Trier

Bearbeiterin: Dr. Nadine Ohlerich

An die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, Bezirksverwaltung Trier,
Aktenzeichen BGHW-2026-350118-MÖLLER, per beA am 20.07.2026 übermittelt.

1. Antrag

Namens und im Auftrag des Herrn Karsten Möller wird gegen den Bescheid vom 18.06.2026, zugegangen am 22.06.2026, form- und fristgerecht Widerspruch eingelegt. Beantragt wird, den Bescheid aufzuheben und das Ereignis vom 03.04.2026 als Arbeitsunfall im Sinne von Paragraph 8 SGB VII anzuerkennen sowie die gesetzlich geschuldeten Leistungen, insbesondere Heilbehandlung und Verletztengeld, zu gewähren.

2. Sachverhalt aus Sicht des Widerspruchsführers

Herr Möller übte bei dem Ereignis eine versicherte Tätigkeit aus, indem er eine betrieblich benötigte, klemmende Überladebrücke an Rampe 4 zu sichern versuchte, um den Wareneingang eines wartenden Lastzugs zu ermöglichen. Der Sturz erfolgte zeitlich begrenzt und wirkte von außen auf den Körper ein.

3. Beweiswürdigung

3.1 Zeugenangaben

Die Zeugen Bastian Kopp und Sandra Lehnert bestätigen unabhängig voneinander, dass Herr Möller sich unmittelbar nach dem Sturz zum technischen Versagen der Rampe geäußert hat und dass die Rampe im relevanten Zeitraum wiederholt schwergängig war.

3.2 Wartungsbuch und technischer Zustand

Nach dem Wartungsbuch wurde die Brücke im März 2026 mindestens dreimal als schwergängig vermerkt, ein Reparaturtermin war für den 8. April 2026 bereits vereinbart. Diese Dokumentation stützt die Darstellung eines technischen Defekts als Auslöser des Sturzes.

3.3 Kameraausfall

Der zeitlich mit dem Unfallereignis zusammenfallende Ausfall der Kamera an Rampe 4 spricht nicht gegen, sondern ist neutral zu werten; er darf nicht zu Lasten des Versicherten gewürdigt werden, da der Ausfall unstreitig technische, nicht in der Sphäre des Mandanten liegende Ursachen hatte.

3.4 Medizinische Befunde

Der intraoperative Befund vom 21.04.2026 dokumentiert einen frischen, blutig imbibierten Rupturrand, der nach der Einschätzung des Operateurs eine akute traumatische Komponente

auf vorbestehender degenerativer Struktur belegt. Das im MRT nachgewiesene Knochenmarködem am Tuberculum majus ist ein typisches Zeichen einer frischen knöchernen Belastungsreaktion.

4. Rechtliche Bewertung

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, unter anderem B 2 U 4/18 R, genügt für den Nachweis des Unfallereignisses der Vollbeweis anhand einer Gesamtwürdigung aller Umstände; eine unmittelbare Beobachtung ist nicht zwingend erforderlich, wenn sich aus Indizien ein schlüssiges Gesamtbild ergibt. Auch bei vorbestehendem Gesundheitsschaden genügt es, wenn das Unfallereignis eine wesentliche Teilursache im Sinne der im Sozialrecht geltenden Kausalitätslehre der wesentlichen Bedingung darstellt.

5. Beweisanträge

Es wird beantragt, das vollständige Wartungsbuch Rampe 4 für die Monate Februar bis April 2026 beizuziehen, die Zeugen Kopp, Lehnert und Nauheim erneut unter Vorhalt der ergänzenden Unterlagen zu befragen sowie ein unfallchirurgisches Zusammenhangsgutachten einzuholen.

Widerspruchsbescheid der Berufsgenossenschaft

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

Bezirksverwaltung Trier

Löbstraße 22, 54292 Trier

Aktenzeichen: BGHW-2026-350118-MÖLLER

Datum: 25.09.2026

1. Entscheidung

Der Widerspruch des Herrn Karsten Möller gegen den Bescheid vom 18.06.2026 wird zurückgewiesen.

2. Begründung

Die Widerspruchsstelle hält nach erneuter Prüfung an ihrer Auffassung fest, dass der Vollbeweis eines von außen einwirkenden Ereignisses nicht erbracht sei. Die vorgelegten Zeugenaussagen beschränkten sich auf Wahrnehmungen vor und nach dem eigentlichen Sturz, nicht auf den Sturz selbst. Das Wartungsbuch belege zwar technische Mängel, lasse aber offen, ob diese ursächlich für den konkreten Sturz waren oder ob der Versicherte aus anderen Gründen das Gleichgewicht verlor.

3. Auseinandersetzung mit dem medizinischen Vorbringen

Der intraoperative Befund werde zur Kenntnis genommen, ändere aber nichts an der Einschätzung, dass angesichts der erheblichen degenerativen Vorschädigung eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für eine schicksalhafte, nicht unfallbedingte Ursache der Ruptur bestehe.

4. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Zugang Klage beim Sozialgericht Trier erhoben werden.

Klageschrift zum Sozialgericht Trier

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Fachanwälte für Sozialrecht

Domfreihof 6, 54290 Trier

Bearbeiterin: Dr. Nadine Ohlerich

An das Sozialgericht Trier, Kutzbachstraße 3a, 54290 Trier, per beA am 20.10.2026 eingereicht.

1. Parteien

Kläger: Karsten Möller, Hafenstraße nahe Trier-Ehrang wohnhaft, vertreten durch die Kanzlei Lindenhof und Partner mbB. Beklagte: Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, Bezirksverwaltung Trier.

2. Klageantrag

Es wird beantragt, den Bescheid vom 18.06.2026 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 25.09.2026 aufzuheben und festzustellen, dass das Ereignis vom 03.04.2026 ein Arbeitsunfall im Sinne von Paragraph 8 SGB VII ist, sowie die Beklagte zu verurteilen, die gesetzlichen Leistungen der Unfallversicherung zu gewähren.

3. Klagebegründung

Zur Begründung wird auf den ausführlichen Widerspruch vom 20.07.2026 und die dort dargestellte Beweislage verwiesen. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Beklagte den Beweiswert der übereinstimmenden Zeugenangaben unzureichend gewürdigt und dem Kameraausfall zu Unrecht eine dem Kläger nachteilige Bedeutung beigemessen hat.

4. Beweisantritt

Es wird die Einholung eines unfallchirurgischen Zusammenhangsgutachtens beantragt, ferner die zeugenschaftliche Vernehmung von Bastian Kopp, Sandra Lehnert und Herbert Nauheim sowie die Beiziehung des vollständigen Wartungsbuchs Rampe 4.

Klageerwiderung der Berufsgenossenschaft

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

Bezirksverwaltung Trier

Löbstraße 22, 54292 Trier

Aktenzeichen: BGHW-2026-350118-MÖLLER

An das Sozialgericht Trier, Az. S 4 U 88/26, Erwiderung vom 25.11.2026.

1. Antrag

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

2. Erwiderung in der Sache

Die Beklagte hält an ihrer im Widerspruchsbescheid dargelegten Auffassung fest. Ergänzend wird vorgetragen, dass Herr Möller nach der internen Arbeitsanweisung Nr. 14 nicht zur eigenhändigen Wartung der Überladebrücke befugt gewesen sei; ein Verstoß gegen innerbetriebliche Anweisungen könne den Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit infrage stellen.

3. Stellungnahme zu den Beweisanträgen

Gegen die Einholung eines Sachverständigengutachtens bestehen keine grundsätzlichen Einwände; die Beklagte behält sich vor, nach Vorlage des Gutachtens ergänzend Stellung zu nehmen. Die erneute Vernehmung der bereits im Verwaltungsverfahren gehörten Zeugen wird für nicht erforderlich gehalten.

4. Hinweis zur Arbeitsanweisung

Die Beklagte legt als Anlage die interne Arbeitsanweisung Nr. 14 zur Ladungssicherung vor, wonach die Wartung technischer Rampenanlagen ausschließlich dem Rampenwart obliegt.

Unfallchirurgisch-orthopädisches Zusammenhangsgutachten

Praxis für Unfallchirurgische Begutachtung

Prof. Dr. Matthias Sorgenfrei, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Kaiserstraße 2, 55116 Mainz

Gutachten im Auftrag des Sozialgerichts Trier, Az. S 4 U 88/26, erstattet am 14.01.2027 nach ambulanter Untersuchung des Klägers am 08.01.2027.

1. Fragestellung des Gerichts

Steht die am 09.04.2026 diagnostizierte Teilruptur der Supraspinatussehne rechts im Sinne der wesentlichen Bedingung in ursächlichem Zusammenhang mit dem Ereignis vom 03.04.2026, oder ist sie ausschließlich oder überwiegend auf die vorbestehende degenerative Schädigung zurückzuführen.

2. Untersuchungsbefund

Aktive Abduktion rechts 150 Grad, Kraftgrad 4 von 5 im Seitenvergleich, endgradiger Schmerz bei Außenrotation. Vernarbte arthroskopische Portale reizlos. Im Vergleich zur linken Schulter deutliches, aber nicht vollständiges funktionelles Defizit.

3. Auswertung der Aktenlage

Der Sachverständige wertet den geschilderten Unfallhergang, die übereinstimmenden Erstangaben gegenüber Ersthelferin, Rettungsdienst und Durchgangsarzt, den intraoperativen Befund eines frischen Rupturrandes sowie das im MRT nachgewiesene Knochenmarködem als konsistentes Gesamtbild für eine akute traumatische Komponente.

4. Gutachterliche Einschätzung

Der Sachverständige gelangt zu dem Ergebnis, dass das Ereignis vom 03.04.2026 mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine wesentliche Teilursache der aufgetretenen Funktionsstörung darstellt. Die vorbestehende degenerative Veränderung des AC-Gelenks habe die Schulter für eine Verletzung anfälliger gemacht, trete aber als Ursache des konkreten Funktionsverlusts gegenüber dem Unfallereignis nicht in den Vordergrund.

5. Einschätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit

Unter Zugrundelegung der gängigen unfallmedizinischen Bewertungstabellen für Schäden der oberen Extremität schätzt der Sachverständige die unfallbedingte Minderung der Erwerbsfähigkeit auf der Grundlage des aktuellen Funktionsbefundes auf 20 vom Hundert ein, mit der Einschränkung, dass eine Nachuntersuchung nach weiteren zwölf Monaten zur Beurteilung der Dauerhaftigkeit angezeigt ist.

Vorschadenshistorie, ausführliche Zusammenstellung

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Domfreihof 6, 54290 Trier

1. Hausarztunterlagen 2016 bis 2018

Hausarzt Dr. Wilfried Sommerlath dokumentiert am 14.09.2016 eine Vorstellung wegen Schulterschmerzen rechts nach einem Handballspiel, verordnet wird eine kurzzeitige Schonung ohne Bildgebung. Weitere Vorstellungen am 22.05.2017 und 03.03.2018 mit ähnlichem Beschwerdebild, jeweils folgenlos ausgeheilt, keine Arbeitsunfähigkeit länger als drei Tage.

2. Sportliche Aktivität

Herr Möller spielte bis 2018 in der Kreisliga Handball, seither nach eigenen Angaben nur noch gelegentlich Freizeitsport ohne Wettkampfbetrieb. Der Handballverein SG Trier-Ehrang bestätigt auf Anfrage der Kanzlei, dass Herr Möller seit der Saison 2018/2019 nicht mehr aktiv gemeldet ist.

3. Betriebsärztliche Vorsorgeuntersuchung 2024

Die turnusmäßige Vorsorgeuntersuchung durch die Betriebsärztin Dr. Swetlana Iwanowa am 11.03.2024 attestiert uneingeschränkte Tauglichkeit für die Tätigkeit als Lagerleiter einschließlich Hebe- und Tragtätigkeiten bis 15 Kilogramm, keine Einschränkung der Schulterfunktion dokumentiert.

4. Fehlzeiteauswertung

Nach der Personalakte gab es zwischen 2019 und dem Unfalltag keine einzige krankheitsbedingte Fehlzeit wegen Schulterbeschwerden. Die letzte schulterbezogene Arbeitsunfähigkeit lag mehr als sieben Jahre zurück.

5. Bedeutung für die Kausalitätsfrage

Die Zusammenstellung soll den Vorschaden weder verschweigen noch überzeichnen, sondern die Beschwerdefreiheit im Alltag und Beruf in den Jahren vor dem Unfall dokumentieren, um dem Sachverständigen und dem Gericht eine belastbare Tatsachengrundlage für die Abgrenzung von Vorschaden und Unfallfolge zu liefern.

Berufsgenossenschaftliche Reha-Empfehlung

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

Bezirksverwaltung Trier

Löbstraße 22, 54292 Trier

Aktenzeichen: BGHW-2026-350118-MÖLLER

Erstellt vom Reha-Management der Berufsgenossenschaft am 30.06.2026, unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Anerkennung als Arbeitsunfall.

1. Ausgangslage

Nach dem Bericht der BG Klinik Ludwigshafen vom 22.06.2026 besteht ein relevantes Kraftdefizit der rechten Schulter, das eine Rückkehr auf den bisherigen, körperlich anspruchsvollen Arbeitsplatz als Lagerleiter derzeit erschwert.

2. Empfohlene Maßnahmen

Empfohlen werden eine stufenweise Wiedereingliederung nach dem Hamburger Modell über acht Wochen, begleitende ambulante Physiotherapie zweimal wöchentlich sowie eine ergonomische Arbeitsplatzberatung durch den technischen Aufsichtsdienst der Berufsgenossenschaft.

3. Zeitplan

Phase	Zeitraum	Belastung
Wiedereingliederung Stufe 1	August 2026	vier Stunden täglich, keine Hebetätigkeit
Wiedereingliederung Stufe 2	September 2026	sechs Stunden täglich, Heben bis 5 Kilogramm
Wiedereingliederung Stufe 3	Oktober 2026	volle Arbeitszeit, Heben bis 10 Kilogramm unter Beobachtung

4. Vorbehalt

Die Empfehlung wird ausdrücklich nur für den Fall ausgesprochen, dass die Anerkennung als Arbeitsunfall im Widerspruchs- oder Klageverfahren erfolgt. Bis dahin ruht die Umsetzung.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

arbeitsanweisung_nr14_rampenwartung.pdf

pdfs/arbeitsanweisung_nr14_rampenwartung.pdf

Dokument	Arbeitsanweisung Nr. 14: Überladebrücken und Rampenanlagen
Zeichen	ML-QM-AA-014 · Revision 4 · gültig ab 12. Januar 2024

Arbeitsanweisung Nr. 14: Überladebrücken und Rampenanlagen

Diese Arbeitsanweisung gilt für die Rampen 1 bis 12 im Logistikzentrum Trier-Ehrang. Sie regelt Meldung, Absicherung, Freigabe und Wartung bei Störungen an Überladebrücken. Verantwortlich für die Umsetzung sind Schichtleitung, Rampenwart und technische Leitstelle.

1. Verhalten bei einer Störung

Bei ungewöhnlichen Geräuschen, schwergängiger Bewegung, fehlender Endlagenanzeige oder sichtbarer Beschädigung ist die Rampe sofort außer Betrieb zu nehmen. Der Gefahrenbereich wird mit Kette und Schild gesichert. Eine weitere Bedienung ist nur zulässig, wenn die technische Leitstelle die Anlage nach Prüfung freigibt.

Lagerleiter und Schichtverantwortliche dürfen keine Gehäuse öffnen, Hydraulikteile lösen oder elektrische Sicherungen überbrücken. Zulässig sind ausschließlich das Betätigen des Not-Aus, das Einsetzen der mechanischen Sicherungsstütze nach Einweisung und die Absperrung des Bereichs. Der Sicherungshebel darf nur vom Hallenboden aus und bei stillstehender Anlage bedient werden.

2. Melde- und Dokumentationsweg

Schritt	Verantwortlich	Dokumentation
Störung melden	erste feststellende Person	Funkkanal 3 oder Leitstelle 0651 820 44-99
Bereich sperren	Schichtleitung	Uhrzeit und Rampe im Schichtbuch
Technisch prüfen	Rampenwart oder beauftragte Fachfirma	Wartungsbuch mit Befund und Maßnahme
Freigabe	technische Leitstelle	Name, Uhrzeit und Funktionsprobe
Unfall / Beinaheunfall	Betriebsleitung	Erste-Hilfe-Buch und Unfallmeldung

3. Wiederkehrende Prüfung

Der Rampenwart führt montags vor Schichtbeginn eine Sicht- und Funktionskontrolle durch. Die externe Wartung erfolgt halbjährlich durch Rampotec Service GmbH. Offene Mängel erhalten eine Auftragsnummer und einen verbindlichen Wiedervorlagetermin. Handschriftliche Nachträge sind mit Datum, Uhrzeit und Namenszeichen zu versehen; ursprüngliche Einträge dürfen nicht überschrieben werden.

Freigegeben am 12. Januar 2024

Jana Probst, Betriebsleitung · Jörg Weißenborn, Fachkraft für Arbeitssicherheit
Kenntnisnahme in der Unterweisungsliste gesondert dokumentiert